

1500542-36.2022.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... e ficaram me indagando referente a um roubo em Serra Negra na casa de um Promotor de Justiça, se eu tinha ciência, e não, eu moro em Socorro e não tenho ciência e falaram que iam tirar uma foto e mandar para reconhecimento e voltaram e falaram que eu não tinha sido reconhecido e acharam no interior do meu carro esses objetos que foram arrancados do poste e falaram se eu quisesse ir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

1ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500542-36.2022.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500542-36.2022.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215459/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 26631668 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2215459 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINTON DELIESPOSTI FABIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

WELINTON DELIESPOSTI FABIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 1º do Código Penal, porque em em 08 de agosto de 2022, no período noturno, na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, km 152, Três Barras, nesta comarca de Serra Negra/SP, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, tratando-se de 30 metros de cabos de telefonia CTB APL 40x200, avaliados em R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 91.

Informações em Habeas Corpus (fls. 95/107)

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fl. 140).

O réu foi citado (fl. 153), e apresentou resposta à acusação (fls. 160/162).

Durante a instrução, foram ouvidas, uma testemunha arrolada pela acusação em comum

com a defesa, ao final, o réu foi interrogado (fls. 207/211).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 215/219), enquanto a Defesa pugnou por sua absolvição (fls. 223/229).

Relatei.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11/12), do auto de avaliação (fl. 91), bem como, pelas provas colhidas no decorrer da instrução processual.

É dos autos, que na data do ocorrido, no período noturno, o réu estacionou seu veículo Ford Fiesta Flex, placas DUR 4423, no acostamento do km 152 da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no sentido Serra Negra - Lindóia, e subtraiu, com a ajuda de ferramentas, 30 metros de cabos de telefonia que estavam instalados nos postes da rodovia.

Após a subtração, o réu guardou os cabos e as ferramentas no interior do automóvel, quando foi surpreendido por Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina pelo local.

Igualmente certa a autoria.

O réu, quando interrogado em Juízo, negou a prática do crime. Sobre o que ocorreu no dia dos fatos, disse: "Sim, senhora. Nesse dia eu estava vindo de Serra Negra porque eu fui entregar um veículo, sou mecânico, e quando cheguei em Serra Negra meu carro aqueceu e fiz o retorno para chegar até Lindóia, sentido posto de gasolina, e meu carro aquecendo muito e quando eu estava em frente ao meu veículo encontrei esses fios que estavam no chão, eu achei que fossem tubos de poço, porque lá onde eu moro eu tenho poço e é idêntico a uma mangueira de poço e coloquei no banco traseiro, não coloquei no porta-malas e não subtraí esses fios, e esse arco de serra foi encontrado no porta-malas uma caixa de ferramentas, alicate, chave de fenda, chave philips, e foi encontrado bateria, cabo de chupeta, porque pelo motivo de eu estar na pista eu paro para prestar socorro, até para ganhar um dinheiro por fora, e a viatura veio me oferecer socorro e até então não indagaram nada, pediram a documentação do meu veículo, a minha habilitação e um policial moreno foi até o veículo e o outro policial ficou conversando comigo e eu falei que era de Socorro e o que eu fazia e ele falou que conhece Socorro e o outro policial veio e falou alguma coisa bem baixo para ele e o semblante do policial mudou e começou a me chamar de "neguinho" e que em Serra Negra não vive, que eles matam ou põem na cadeia, e eu falei que eu não era ladrão e perguntou se eu tinha passagem e eu falei que tinha há treze anos atrás e não devia nada e levei um tapa na minha orelha e caí ao chão e me algemaram e ficaram me indagando referente a um roubo em Serra Negra na casa de um Promotor de Justiça, se eu tinha ciência, e não, eu moro em Socorro e não tenho ciência e falaram que iam tirar uma foto e mandar para reconhecimento e voltaram e falaram que eu não tinha sido reconhecido e acharam no interior do meu carro esses objetos que foram arrancados do poste e falaram se eu quisesse ir embora que eu falasse o nome de três pessoas foragidas e falaram para eu arrumar um "biscoito" para eles e eu não sabia o que era e falaram que um três oitão e falei que não sabia, que tenho família, filhos, e falaram que iam me ferrar, iam me levar até a Delegacia de Polícia e iam arrumar um cinco cinco ou cento e oitenta porque esses fios foram encontrados no interior do meu carro." Acrescentou que os fios estavam no chão, entre a pista, enrolado e amarrado com arame. (fls. 209/211).

A versão trazida pelo réu é totalmente avessa as provas constantes dos autos.

Em Juízo, César Eduardo Ribas Soares, Policial Militar, ouvido em Juízo, sobre os fatos, disse: "Estávamos em patrulhamento fazendo o deslocamento de Serra Negra até Águas de Lindóia e na serra avistamos um veículo Ford Fiesta parado no acostamento com o pisca alerta aceso e o capô do motor aberto e achamos que tinha quebrado o veículo e íamos prestar apoio e próximo ao veículo foi visualizado no poste uma parte do fio cortado e solicitamos que Welinton viesse e visualizamos no interior do veículo rolos de fio e ele falou que era mecânico e falou que o veículo estava

quebrado. Foi indagado dos fios e ele falou que parou o carro e achou os fios e falamos onde se encontravam os objetos que ele estava se utilizando e ele falou que escondeu o arco de serra no compartimento do motor e foi localizado o arco de serra no motor." Acrescentou ainda que não havia escada e os fios eram baixos, tinha um barranco que certamente réu subiu puxou os fios e cortou. Disse ainda: "Não. Durante a abordagem foi indagado a respeito dos fios que estavam dentro do veículo e os outros objetos que tinha utilizado e ele confessou que tinha escondido o arco de serra no compartimento do motor, que foi localizado no momento da vistoria." (fls. 207/208).

A versão apresentada pela testemunha merece credibilidade. Não há, ademais, qualquer indicativo de que os Policiais Militares responsáveis pela prisão do acusado tivessem interesse em incriminá-lo falsamente.

Assim, ao cabo da instrução, restou comprovado que o réu praticou o crime de furto qualificado, posto que foi encontrado, no compartimento do motor do veículo, a serra utilizada para cortar a fiação de telefonia. Desta forma, não é digna de credibilidade a versão apresentada pelo réu.

A causa de aumento de pena do repouso noturno também foi demonstrada, pois, consoante narrado na denúncia, o delito foi praticado em período noturno.

Assim, nos termos acima, verifica-se que a prova é certa, segura e aponta sem qualquer resquício de dúvidas que o réu praticou o delito de furto qualificado com causa de aumento de pena do repouso noturno.

De rigor, portanto, a condenação do réu como incurso no artigo o artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 62/64. Assim, sendo a culpabilidade apreciada em seu conjunto, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo, 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, levo em conta que o réu é reincidente, conforme comprova a certidão de fl. 74, autos número 0013579- 23.2013.4.03.6181- TRF-3, circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausente causa atenuante da pena a serem consideradas.

Em terceira e última fase, presente a causa de aumento de pena previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, vez que o crime foi cometido durante o repouso noturno, motivo pelo qual aumento a pena acima em 1/3, perfazendo 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesesseis) dias-multa. Ausente causa de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual torno definitiva a pena acima fixada.

Na ausência de elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime semi-aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, já que reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preceitua o artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO o réu W.D.F., como incurso no artigo 155, § 1º do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permanecem inalterados os motivos da prisão cautelar, robustecidos, agora por esta decisão condenatória proferida em cognição exauriente.

Custas ex legis.

Serra Negra, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA